AKSJONÆRAVTALE

mellom

Anders Ulveseth
(født, 291175 33997)
5350 Brattholmen, her etter definert som AU

og

Svein Skorpen
(født,200261 35592)
5227, Nesttun, her etter definert som SS

Her etter i fellesskap benevnt som"Partene", er det i dag inngått slik aksjonæravtale (heretter "Avtalen") vedrørende **DEFINIT AS**, org.nr. 99334783, heretter "Selskapet":

1. BAKGRUNN OG FORMÅL

Formålet er å regulere forhold som partene er blitt enige om ifm. at SS kjøper 50 % av aksjene i Selskapet, regulert via aksjekjøpsavtale signert 1.april 2016, og som ikke fremgår direkte av selskapets vedtekter. Partene er enige om at dette aksjonæravtale går foran selskapets vedtekter.

2. AKSJONÆRER OG AKSJEKAPITAL

Ved avtalens inngåelse **eier AU, 50,00 %, SS 50,00** av aksjene i Selskapet.

3. DEFINISJON AV" NÆRSTÅENDE"

Begrepene" nærstående" og"personlig nærstående" i Avtalen tilsvarer aksjelovens definisjon av begrepene i aksjeloven § 1-5.

4. RETNINGSLINJER/KRITERIER FOR Å KOMME INN SOM AKSJONÆR I SELSKAPET

Partene er ved etablering av Selskapet blitt enige om noen kriterier for den/de som skal inviteres inn som aksjonærer i Selskapet og noen kriterier for de som til en hver tid skal være aksjonærer i Selskapet. Disse kriterier er etablert for å sikre at de som går inn som aksjonærer i selskapet skal ha et sett med felles kriterier å forholde seg til.

4.1. De som inviteres inn som aksjonær i selskapet skal i utgangspunktet være ansatt i 100% stilling i Selskapet.

AU

SS

4.2. Og /eller bidra og engasjere seg i Selskapet som aktivt styremedlem.
4.3. Og /eller bidra med kapital /kompetanse som skal bidrag til at Selskapet får den utvikling som Selskapets ledelse, styre og aksjonærer ønsker.
4.3. Hvis ansatte slutter i Selskapet som ansatt eller som styremedlem og samtidig trekker seg helt ut av Selskapet, så utløser dette en forkjøpsrett i tråd med punkt 5 i denne avtale.

Dette er et hovedprinsipp som aksjonærene er blitt enige om. Dette kan avvikes i enkelt tilfeller, men da må dette forankres i en egen/skriftlig avtale og dette avvik må da fremlegges og godkjennes i generalforsamling ved enstemmighet. Hvis og når Selskapet har behov for å trekke inn rene finansielle investorer som er aksjonærene innforstått med at dette punkt i aksjonæravtalen må reforhandles før eller i forbindelse med inntreden av ny/nye aksjonærer.

5. FORKJØPSRETT

5.1. AU sin forkjøpsrett for aksjer tilhørende SS

AU har forkjøpsrett dersom aksjer i Selskapet tilhørende **SS** skal avhendes eller forøvrig skifte eier. Retten kan gjøres gjeldende overfor enhver erverver, inklusiv **SS** sine nærstående og personlig nærstående slik dette er definert i Avtalens pkt. 3.

5.2. SS sin forkjøpsrett for aksjer tilhørende AU

SS har forkjøpsrett dersom aksjer i Selskapet tilhørende **AU** skal avhendes eller forøvrig skifte eier. Retten kan gjøres gjeldende overfor enhver erverver, inklusiv **AU** sine nærstående og personlig nærstående slik dette er definert i Avtalens pkt. 3

Melding til rettighetshaverne ved salg til eksterne kjøpere

Senest når det er inngått avtale om avhendelse aksjer i Selskapet, skal avhenderen sende rettighetshaverne melding om avhendelsen. I meldingen skal også avtalt vederlag og betalingsvilkår opplyses.

Utøvelse av forkjøpsrett

AU og **SS** sin forkjøpsrett iht. denne avtale kan ikke utøves for et mindre antall aksjer enn det antall retten kan gjøres gjeldende for. Ved sammenhengende overføring fra flere aksjeposter fra samme eier eller flere eiere må retten gjøres gjeldende til alle aksjene under ett.

Forkjøpsrett gjøres gjeldende ved melding til avhenderen. Meldingen må være kommet frem til avhenderen senest 2 – to – måneder etter at rettighetshaveren fikk melding om eierskiftet fra avhenderen.

Erklæring vedrørende aksept av Aksjonæravtalen

Aksjonær som ønsker å overdra aksjer i Selskapet plikter å innhente skriftlig erklæring fra erverver om at erverver aksepterer denne aksjonæravtale som bindende for seg.

AV

SS

Slik erklæring skal forelegges aksjonærene og Selskapets styre før eventuelt samtykke til aksjeervervet finner sted. Samtykke kan nektes dersom slik erklæring ikke gis ubetinget fra erververens side.

Fastsettelse av innløsningssum

Innløsningssummen ved utøvelse av forkjøpsrett fastsettes i henhold til Avtalens pkt. 6.

6. PRINSIPPER FOR FASTSETTELSE AV AKSJEVERDI VED INNLØSNING

A. Fastsettelse av innløsningssum

Dersom forkjøpsrett jfr. hhv. Avtalens pkt.5 gjøres gjeldende, så er partene blitt enige om følgende prinsipp for fastsettelse av pris for aksjene.

- Selskapets bokførte egenkapital pr. 1. januar i det år retten til kjøp/innløsning av aksjene/andelen inntrådte, slik dette fremstår i Selskapets regnskap for sist avlagte regnskap.
- + / - (pluss/minus) resultat etter skatt i perioden 1. Januar til dato for gjennomføring av forkjøpsrett, salgs- eller kjøpsopsjon, det året forkjøpsrett, salgs- eller kjøpsopsjon gjennomføres
- Fratrukket utbetaling av ekstraordinært utbytte eller andre utdelinger fra 1.januar til dato for gjennomføring av forkjøpsrett, salgs- eller kjøpsopsjon, det året forkjøpsrett, salgs- eller kjøpsopsjon gjennomføres.
- +/-(pluss/minus) dokumenterte mer og mindre verdier i selskapets eiendeler/forpliktelser.

Ved fastsettelse av innløsningssum skal tilsvarende beregning foretas i selskapets datterselskaper og eller tilknyttede selskaper.

Det skal da lages en samlet verdiberegning for selskapet og alle tilknyttede selskaper. Hvis selskapenes balanse inneholder eiendommer og eller anleggsmidler skal det foretas en verdiberegning av disse anleggsmidler. Det skal da avholdes en takst av selskapets eiendeler. Hver av partene kan utpeke hver sin takstmann og snitt av disse takster skal i utgangspunktet være gjeldende. Hvis takstene spriker mer enn 10% så skal partene i sammen engasjere en tredje takstmann og det skal da være snitt av alle 3 takster som skal gjelde som endelig takstverdi ved oppgjør.

Hvis selskapets og eller tilknyttede selskaper har bokført og/ eller eier immaterielle eiendeler så skal disse som hovedregel avregnes til bokført verdi. Hvis dette avregningsprinsipp vil være urimelig for en av partene skal partene søke å finne en annen modell for avregning av verdi for immaterielle eiendeler. Her skal man søke etter hva som er' normalt' iht. gjennomføring av denne type transaksjoner.

Hvis det foreligger skriftlig og bindende bud eller andre bekreftelser og/eller andre verdivurderinger fra eksterne aktører på selskapet og/eller dets datterselskaper pr. tidspunkt for utøvelse av forkjøpsretten eller i en periode på 12- tolv måneder før utøvelse av forkjøpsretten skal dette hensynstas ved verdivurdering av selskapets og aksjenes verdi pr. innløsningstidspunktet.

Partene kan ved skriftlig avtale avvike dette punkt i avtalen, med skriftlig og signert avtale.

B. Frist for betaling av innløsningssum

Ved utøvelse av forkjøpsrett etter Avtalens pkt.5, skal innløsningssummen betales innen 30 dager etter at forkjøpsretten ble gjennomført.

Blir innløsningssummen betalt senere enn det oppgjørstidspunkt som var avtalt med kjøper, skal det betales alminnelig morarente fra det avtalte oppgjørstidspunkt. Dersom innløsningssummen ikke er betalt innen 1 – en – måned etter forfall, reverseres forkjøpsretten/opsjonen.

7. FASTSETTELSE AV LØNNSBETINGELSER TIL AKSJONÆRENE

Ved etablering og signering av denne avtale så arbeider AU og SS i 100 % stillinger i Selskapet og er ved signering av denne avtale blitt enige om lønnsbetingelser som er regulert i signerte arbeidsavtaler datert 01.april 2016.

Partene er enige om lønnsbetingelsene for AU og SS skal fastsettes og forankres i et styrevedtak, senest den 15. desember for neste år. Dette gjelder både fastlønn, variabel lønn og andre naturalytelser, som skal være regulert i arbeidsavtale + eventuelle vedlegg til arbeidsavtale. Først regulering skal skje senest den 15.desember 2016, for regnskapsåret 2017.

8. UTBYTTE POLICY

AU og SS som aksjonærer i Selskapet jobber med en strategisk plan for den videre utvikling av selskapet. Partene ser på denne investering som en langsiktig investering, forankret i et felles ønske om å bygge opp verdier over tid.

Selskapets aksjonærer er blitt enige om en lønnspakke for aksjonærene som er lav i forhold til den markedspris som aksjonærene har i et åpent arbeidsmarked. Dette er en bevisst policy, hvor felles målsetting er å kunne ta ut gode utbytter fra selskapet frem i tid.

Utbytte som skal utbetales skal alltid være forankret i neste års budsjett og de strategier og målsettinger som selskapets styre har fastsatt. Det skal alltid være en forsvarlig egenkapital i selskapets som skal være tilstrekkelig til å kunne finansiere den vekststrategi som selskapet til enhver tid har.

9. SKJREVDELING AV UTBYTTE VED UTBETALING AV UTBYTTE 2016-2018

Partene er ved utarbeidelse av denne avtale blitt enige om følgende skjevdeling av fremtidig utbytte. Beløpet er beregnet ifm. SS sin inntreden som aksjonær, basert oppnådde resultater, løpende/faste inntekter og oppgjør av balanse 31 12 2015 og 31 03 2016.

Partene er enig om at AU ved utbetaling av utbytte for årene 2016-2018 skal ha Kr 325 000,- i skjevdelt utbytte. Dvs. at AU skal ha ut et utbytte på Kr 325 000,- før SS kan ta ut utbytte fra

AU

SS

Selskapet. AU og SS er enige om at dette utbytte, Kr 325 000,- skal utbetales til AU raskest mulig, senest innen 31 12 2018, ved avleggelse av regnskapet for 2018. Dette vurderes årlig ifm. avleggelse av selskapets årsregnskaper. Selskapets utbyttepolicy gjelder også i forhold til utbetaling av skjevdelt utbytte.

Hvis ikke skjevdelt utbytte er avregnet AU før et eventuelt salg til 3 part, eller hvis AU bruker sin forkjøpsrett ref. avtalens reguleringer rundt dette, så skal skjevdeling avregnes mellom AU og SS når dette blir aktualisert.

10. FORBUD MOT PANTSETTELSE

Partene kan ikke pantsette eller på annen måte behefte aksjer i selskapet uten samtykke fra den annen part. En slik aksept skal være skriftlig.

11. FORHOLDET TIL SELSKAPETS VEDTEKTER

Dersom det foreligger motstrid mellom vedtektene og nærværende aksjonæravtale, går nærværende aksjonæravtale foran. Partene i avtalen plikter å etterleve aksjonæravtalens bestemmelser.

12. RETT TIL DELTAKELSE ELLER REPRESENTASJON I STYRET

Styret skal ha fra 2 til 5 medlemmer. Partene er i utgangspunktet enige om at alle aksjonærer de skal være representert med et styremedlem så lenge aksjefordelingen er slik den er regulert i denne avtale. Dette prinsipp kan avvikes ved enstemmige vedtak i bemyndigede organer. Partene er i utgangspunktet enige om å rullere på styrelederrollen i selskapet. Styreleder velges for 2 år av gangen.

Ved etablering av denne avtale så er Partene enige om at AU tiltrer rollen som styreleder i selskapet. SS er ansatt som daglig leder og tiltrer også rollen som styremedlem, basert på eiersits og rolledeling ved etablering av denne avtale. AU og SS er enige om at så lenge SS sitter som daglig leder, så skal AU ivareta rollen som styreleder, hvis Partene ikke enes om annet.

13. KONKURRANSEFORBUD

Partene har ikke adgang til å drive, delta i eller bistå virksomhet som konkurrerer med selskapets virksomhet. Partene har så lenge de er ansatt og er aksjonærer i selskapet ikke adgang til å ta på seg betalte oppdrag uten at dette blir fakturert via Definit AS. Avvik fra dette prinsipp skal forankres i et styrevedtak.

Dette forbud gjelder så lenge man er aksjeeier i selskapet.

14. NYE AKSJONÆRER - TILTREDELSE AV AKSJONÆRAVTALEN

Aksjonæravtalen gjelder også for Partenes nærstående og personlig nærstående, slik dette fremgår i Avtalen pkt. 3.

AU

SS

Skal aksjer erverves ved overdragelse, skal overdrageren påse at erververen tiltrer aksjonæravtalen skriftlig før overdragelsen gjennomføres. Når overføring skjer ved arv, skal selskapet orientere arvingen skriftlig om at aksjonæravtalen gjelder også for ham.

15. TAUSHETSPLIKT

Partene og deres representanter har taushetsplikt om alle forhold som gjelder selskapet og dets virksomhet, med unntak av forhold som er offentlig kjent eller tilgjengelig, eller som åpenbart ikke er av konfidensiell natur. Taushetsplikten gjelder også etter at aksjene er overført til ny eier.

16. MISLIGHOLD

Dersom en av Partene vesentlig misligholder denne avtale, skal styret tilskrive Parten i rekommandert brev, der han gis to ukers frist til å rette på forholdet.

Dersom slik retting ikke finner sted, kan de øvrige Parter heve denne avtale overfor den misligholdende part med øyeblikkelig virkning. Denne rett gjelder også overfor en Part som undergis gjeldsforhandlinger eller konkurs.

Innløsningssummen fastsettes i tilfeller som nevnt i denne bestemmelse til aksjenes andel av bokført egenkapital.

17. TVISTER / VERNETING

Enhver tvist om forståelsen og gjennomføringen av denne Avtale, eller mellom partene og Selskapet, skal søkes løst i minnelighet.

Oppstår det tvist om innløsningssummen/kjøpesummen for aksjer jfr. Avtalen pkt. 8, fastsettes den ved skjønn etter skjønnsprosessloven om ikke annet blir avtalt mellom partene.

Dersom minnelig Avtale ikke oppnås, skal evt. tvister avgjøres ved de alminnelige domstoler, med Bergen Tingrett som verneting.

Enhver endring av denne avtale skal skje skriftlig.

Denne avtale er utferdiget i tre – 3 - originaleksemplarer, ett til hver av Partene og 1 eksemplar til Selskapets arkiv.

Bergen, den 22. mai 2016

Anders Ulveseth

Anders Ulveseth

Svein Skorpen

AU